

Abschiebung von Doppelasylbewerbern wird erleichtert Europäischer Gerichtshof hat rechtliche Hürden für Dublin-Überstellungen von Migranten gesenkt, die mehrere....

Abschiebung von Doppelasylbewerbern wird erleichtert; Europäischer Gerichtshof hat rechtliche Hürden für Dublin-Überstellungen von Migranten gesenkt, die mehrere Anträge stellten. Ein "wichtiges Urteil", sagt ein Experte

Die Welt

Mittwoch 27. März 2019

Copyright 2019 Axel Springer AG Alle Rechte vorbehalten



Section: POLITIK; Politik; S. 4; Ausg. 73

Length: 961 words

Byline: Marcel Leubecher

Body

Es ist eines der ungelösten Probleme der Zuwanderungspolitik: Der Großteil der nach Deutschland kommenden Asylsuchenden reist unerlaubt über sichere Staaten ein, wird dann aber nicht dorthin zurückgebracht. Das war eigentlich der Deal, als die Schengen-Mitglieder den Grenzschutz weitgehend einstellten: Illegal weiterwandernde Migranten können zwar nicht aufgehalten werden. Doch sie sollen in der Regel wieder in den für sie zuständigen Staat zurückgebracht werden.

Stattdessen ist der dauerhafte Verbleib der Doppelasylbewerber in Deutschland die Regel. 2018 kamen 162.000 neue Asylsuchende ins Land. Beispielsweise weil oft keine Registrierung in der Datenbank Eurodac vorlag oder Kleinkinder unter ihnen waren, stellte das zuständige Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) nur 54.910 Übernahmeersuchen an EU-Staaten, die es für zuständig hielt. In 37.738 Fällen stimmten diese Länder zu. Tatsächlich überstellt wurden dann 9209 Doppelasylbewerber. Neben dem Untertauchen ist einer der Hauptgründe für diese magere Bilanz, dass Gerichte häufig den Klagen der Migranten gegen Überstellungen wegen schlechter Aufnahmebedingungen in den meist ost- und südeuropäischen Staaten recht gaben. Dann musste Deutschland ein Asylverfahren durchführen.

In der vergangenen Woche hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) die Hürden für solche Klagen höher gesetzt: Asylbewerber dürfen in den EU-Staat überstellt werden, der für ihren Antrag zuständig ist - es sei denn, sie würden dort "in eine Lage extremer materieller Not versetzt, die gegen das Verbot unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung verstößt". Mängel im Sozialsystem genüchten für sich allein genommen nicht, so die Richter. Diese Schwelle der "extremen materiellen Not" wäre laut EuGH erreicht, wenn elementarste Bedürfnisse wie Ernährung und Unterkunft nicht erfüllt würden. Laut den Richtern erreichten "eine große Armut oder eine starke Verschlechterung der Lebensverhältnisse" diese Schwelle nicht, wenn sie nicht mit einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung gleichgestellt werden könnten.

Abschiebung von Doppelasylbewerbern wird erleichtert Europäischer Gerichtshof hat rechtliche Hürden für Dublin-Überstellungen von Migranten gesenkt, die mehrere....

Unter anderem ging es bei der EuGH-Entscheidung um einen Gambier, der in Italien erstmals Asyl beantragt hatte. Er reiste unerlaubt weiter nach Deutschland und stellte einen weiteren Asylantrag. Das BAMF lehnte diesen Antrag als unzulässig ab und ordnete die Abschiebung nach Italien an. Ein Überstellungsversuch dorthin scheiterte jedoch, weil der Kläger nicht in seiner Unterkunft anwesend war. Bei seiner Rückkehr erklärte er, dass er einen Freund in einer anderen Stadt besucht habe und ihn niemand darauf hingewiesen habe, dass er seine Abwesenheit hätte melden müssen. Mithilfe von Anwälten machte der Gambier vor dem Verwaltungsgerichtshof Mannheim geltend, Deutschland sei für den Asylantrag zuständig geworden. Erstens weil die in der Dublin-Verordnung vorgesehene Überstellungsfrist von sechs Monaten abgelaufen sei. Er sei auch nicht untergetaucht gewesen, sodass die Frist nicht auf höchstens 18 Monate verlängert werden dürfe. Seine Überstellung nach Italien sei zweitens auch deshalb unzulässig, weil das Asylverfahren, die Aufnahmebedingungen während des Verfahrens sowie die Lebensverhältnisse von Flüchtlingen nach ihrer Anerkennung systemische Schwachstellen aufwiesen. Daraufhin hatte das Mannheimer Gericht den EuGH um Auslegung der Dublin-Verordnung und des in der EU-Grundrechtecharta enthaltenen Verbots unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung gebeten.

Der EuGH betonte in seiner Entscheidung schließlich: Wenn ein Zielstaat die normalerweise vorgesehene Frist für Überstellungen von sechs Monaten nach der unerlaubten Weiterwanderung auf höchstens 18 Monate ausdehnen möchte, genügt es, den für den Schutzsuchenden zuständigen Mitgliedstaat darüber zu informieren, dass der Migrant untergetaucht sei und deswegen die längere Frist in Anspruch genommen werde. Zudem verwies der Gerichtshof auf den Grundsatz des gegenseitigen Vertrauens zwischen den Mitgliedstaaten, auf dem das Gemeinsame Europäische Asylsystem beruhe.

Daniel Thym, Konstanzer Professor für Asylrecht, sagte WELT: "Es ist ein wichtiges Urteil, weil der EuGH mit einer strengen Linie das europäische Asylsystem stärkt. Bisher haben viele Richter Klagen gegen Überstellungen stattgegeben, weil sie die hohen deutschen Sozialstandards teilweise auf ärmere EU-Staaten übertrugen." Nun habe das Gericht hohe Schwellen festgelegt: "Eine Abschiebung in einen anderen EU-Staat ist erst dann unrechtmäßig, wenn dort extreme materielle Not droht." Thym betonte: "Zwar dürften künftig die Verfahren beschleunigt werden, was grundsätzlich Rückführungen wahrscheinlicher macht. Doch ob in der Praxis auch mehr Überstellungen durchgeführt werden, muss man abwarten." Denn Probleme wie die mangelnde Kooperationsbereitschaft der zuständigen Staaten oder das Untertauchen der Abzuschiebenden in Deutschland würden mit dem Urteil nicht behoben.

Weil diese und andere Probleme bei der Umsetzung von Abschiebungen von Bundes- und Landesregierungen nicht gelöst sind, erhalten abgelehnte Asylbewerber und andere ausreisepflichtige Ausländer mehrheitlich sogenannte Duldungen. Sie bleiben weiter ausreisepflichtig; der Staat teilt ihnen aber mit, dass sie vorläufig nicht abgeschoben würden. In der Regel erhalten sie ungefähr nach 18 Monaten bis acht Jahren in diesem Status einen Aufenthaltstitel; damit endet die Ausreisepflicht. Auf das Betreiben von Unternehmensverbänden, Grünen, Linken, SPD sowie Teilen von CDU und FDP wurden in den letzten Jahren mehrere Erleichterungen für Ausreisepflichtige geschaffen, früher einen Aufenthaltstitel zu erlangen, wenn sie Ausbildung oder Arbeit gefunden haben. Allerdings setzen die lokalen Ausländerbehörden die rechtlichen Bestimmungen unterschiedlich um.

Original Gesamtseiten-PDF

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: WE

Abschiebung von Doppelasylbewerbern wird erleichtert Europäischer Gerichtshof hat rechtliche Hürden für Dublin-Überstellungen von Migranten gesenkt, die mehrere....

Subject: GERICHTE DER EUROPÄISCHEN UNION (99%); INTERNATIONALE GERICHTSHÖFE & TRIBUNALE (92%); EINWANDERUNG (90%); EUROPÄISCHE UNION (90%); GERICHTSHÖFE (90%); GERICHTSURTEILE (90%); INSTITUTIONEN DER EUROPÄISCHEN UNION (90%); RECHTSKLAGEN (90%); ZUWANDERUNGSGESETZ (90%); POLITISCHES ASYL (89%); RICHTER (89%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (78%); GERICHTSBESCHLÜSSE & VERFÜGUNGEN (78%); GERICHTSPROZESSE (76%); STAATSGRENZEN (73%); ARMUT & OBDACHLOSIGKEIT (72%); GRENZKONTROLLEN (72%)

Geographic: DUBLIN, IRLAND (90%); MANNHEIM, DEUTSCHLAND (74%); EUROPÄISCHE MITGLIEDSTAATEN (94%); EUROPA (91%); DEUTSCHLAND (90%); ITALIEN (89%); SÜDEUROPA (74%)

Load-Date: March 27, 2019

End of Document